

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079107-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JANAINA CAMPOS GOMES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5079107-96.2024.4.02.5101

510014914953 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079107-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JANAINA CAMPOS GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face de decisão interlocutória do d. Juízo Federal da 35ª VF do Rio de Janeiro [evento 97, DESPADEC1] que, a seu turno, determinou a expedição de RPV no valor de R\$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), em razão do descumprimento de ordem judicial consubstanciada no fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), com máscara oronasal tamanho M à parte autora, ora recorrida.

Em suas razões recursais, a União aduz a carência dos requisitos de concessão da tutela provisória de urgência e a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do RPV, sob pena de ofensa ao art. 100 da CRFB. No mais, alega irreversibilidade da medida e destaca a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Indeferida a concessão de efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

Intimadas as recorridas, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo que a decisão atacada [evento 97, DESPADEC1] determina a expedição de RPV em razão do descumprimento de ordem judicial firmada em sentença transitada em julgada, consubstanciada no fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), com máscara oronasal tamanho M.

Neste sentido destaco o teor da sentença, em seu dispositivo [evento 41, SENT1]:

"Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, de modo a condenar os réus, solidariamente, nos limites de suas atribuições estabelecidas pelos atos normativos vigentes, a fornecerem o insumo aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), máscara oronasal tamanho M, conforme prescrição de seu médico assistente, para o seu tratamento, pelo tempo que se fizer necessário.

Intime-se, inicialmente, a União Federal para cumprimento da obrigação em tela."

A sentença foi mantida após Embargos de Declaração [evento 53, SENT1], com certificação de trânsito em julgado em 06/06/2024 [evento 68, dos autos de origem].

Já em sede de cumprimento de sentença, a reiterada resistência da União à tutela jurisdicional transitada em julgado determinou a expedição do pertinente RPV em 01/10/2024 [evento 97, DESPADEC1].

Como se nota, o requisitório não foi expedido em razão de tutela provisória de urgência, de modo a afastar o cabimento do recurso disposto nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Torno sem efeito, por conseguinte, a decisão interlocutória de evento 3, DESPADEC1, que, equivocadamente, recebe o recurso e nega o efeito suspeito pretendido.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso**. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5079107-96.2024.4.02.5101

510014914952 .V3